

주 의 요 구

1. 제 목 : 압류재산 공매대행업무 착수 불철저
2. 소관부점 : 인천지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

인천지역본부는 「압류재산매각업무요강」에 따라 세무서장 등 위임기관으로부터 압류재산을 의뢰받아 공매 실익분석 후 공매공고하는 등 공매대행업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「압류재산매각대행업무처리요령(2015, 국세청)」 제8조 제1항에 따르면 공사는 위임기관로부터 공매대행의뢰를 받은 때에는 지체 없이 공매대행업무에 착수하여야 한다고 되어 있고

「압류재산매각업무요강」 제93조 제1항 제1호에 따르면 공사는 위임기관으로부터 공매대행 의뢰를 받아 선순위채권 및 체납처분비를 고려하여 매각 실익이 있는 경우에는 공매대행 의뢰 접수일로부터 3월 이내에 공매공고를 하는 등 조속히 매각절차에 착수하여야 한다고 되어 있다.

따라서, 공매대행의뢰를 받은 경우 지체 없이 공매 실익분석을 실시하고 실익이 있다면 조속히 공매공고에 착수하여 수입기관으로서 업무 신뢰도를 제고하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 동안 인천지역본부에서 세무서 등 위임기관으로부터 공매대행의뢰 받은 압류재산 중 접수 후 3개월이 지난 후 공매공고를 한 117건¹⁶⁾의 업무 처리 실태를 점검한 결과

채납자 ●●●의 압류재산(0000-00000-000)은 2019. 10. 25. 위임기관으로부터 공매대행의뢰를 받고 3개월인 2020. 1. 25.내에 공매를 착수하여야 하는데도 매각 실익여부 검토가 지연되어 200일이 지난 같은 해 6. 11. 감정평가를 의뢰하여 접수일로부터 257일이 지난 7. 8. 공매공고를 하는 등

[별표 2] “공매대행업무 착수 기한 미준수 현황”과 같이 매각실익이 있는 43건의 압류재산에 대하여 접수일로부터 길게는 257일, 짧게는 106일이 지난 후 최초 공매공고하는 등 공매대행업무 착수 기한을 준수하지 않은 사실이 있다.

[소관부점 의견] 인천지역본부는 감사결과를 수용하면서 공매대행의뢰가 접수되면 조속히 공매 실익여부를 검토하여 공매대행 착수업무가 지연되지 않도록 노력 하겠으며, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 교육을 강화하겠다는 의견을 제시하였다.

16) 위임기관의 보류요청 등의 사유로 공매공고 착수를 지연한 74건을 포함함

4. 조치할 사항

인천지역본부 본부장은 공매대행업무 착수 기한을 준수하는 등 관련 업무를 철저히 하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무 교육을 실시하시기 바랍니다. (주의)

[별표 2] 공매대행업무 착수 기한 미준수 현황

(단위: 일)

순번	위임기관	관리번호	체납자	대행의뢰 접수일(A)	감정평가 의뢰일	최초 공고일(B)	경과 일수 (B-A)
합 계(43건)							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							

“기재 생략”

순 번	위임기관	관리번호	체납자	대행의뢰 접수일(A)	감정평가 의뢰일	최초 공고일(B)	경과 일수 (B-A)
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							

“기재 생략”